АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
досудебного расследования уголовных правонарушений по факту выписки фиктивных счетов-фактур
(статья 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан)

город Астана, 2025 год

УДК 343
ББК 67.411

Тюмалиев Е.Е., Мугалов А.К.
Методические рекомендации по выявлению и расследованию фактов совершения действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров (статья 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан): Методические рекомендации. Агентство финансового мониторинга. – Астана, 2025. – 15 с.

Настоящие Методические рекомендации разработаны Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу по досудебному расследованию уголовных правонарушений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур (статья 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан). В Методических рекомендациях раскрыты цели и задачи расследования, включая установление преступного дохода и возмещение ущерба. Выписка фиктивных счетов-фактур является лишь средством совершения более серьезных правонарушений, таких как уклонение от уплаты налогов. Рекомендации структурируют порядок проведения расследований по трем этапам: оперативно-розыскные мероприятия, досудебное расследование (включая неотложные следственные действия по «чек-листу») и параллельное финансовое расследование (ПФР).

Методика предназначена для сотрудников правоохранительных и специальных органов, прокуроров, судей, руководителей в сфере государственной службы, преподавателей и ученых, а также юристов широкого профиля.

УДК 343
ББК 67.411

© Агентство финансового мониторинга

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1. АНАЛИЗ ПРЕСТУПНЫХ СХЕМ И ИХ МЕХАНИЗМОВ 4

2. ТРЕХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ РАССЛЕДОВАНИЯ 6

3. КЛЮЧЕВЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 12

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ 14

5. ЗАВЕРШЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ 15

ВВЕДЕНИЕ

Главой государства в посланиях народу Казахстана (1 сентября 2022г. и 1 сентября 2023г.) озвучена приоритетность в противодействии теневой экономике, хищению бюджетных средств, а также поиск и возврат похищенных активов, развитию которых способствует оборот фиктивных счетов-фактур.

Расследование преступлений, связанных с выпиской фиктивных счетов-фактур *(далее - ФСФ)* по статье 216 Уголовного кодекса Республики Казахстан, относится к числу наиболее сложных и трудоемких в уголовном процессе.

Специфика данного правонарушения заключается в том, что оно редко является самоцелью, а чаще всего выступает инструментом для совершения других, предикатных преступлений: уклонение от уплаты налогов, хищение бюджетных средств при государственных закупках, незаконный оборот нефти и нефтепродуктов.

Ввиду многоуровневой структуры и замаскированности таких деяний, стратегическая важность методичного и комплексного подхода к расследованию неоценима.

Основной целью расследования является всестороннее установление обстоятельств преступной деятельности для привлечения виновных к ответственности и возврата преступных активов в пользу государства.

Основные задачи расследования:

• выявление преступных схем по выписке ФСФ и привлечение к уголовной ответственности всех причастных лиц;

• установление и доказывание предикатных преступлений: хищения (ст. 189, 190 УК), незаконный оборот нефти (ст. 197 УК) или уклонение от уплаты налогов (ст. 245 УК).

• организация и проведение параллельного финансового расследования (ПФР) для установления преступного дохода и обеспечение полного возмещения причиненного ущерба, выявления сложных схем легализации (отмывания).

1. АНАЛИЗ ПРЕСТУПНЫХ СХЕМ И ИХ МЕХАНИЗМОВ

На практике выделяются два основных способа выписки ФСФ, каждый из которых преследует свои цели и имеет собственный механизм реализации.

Способ 1: С перечислением и обналичиванием денежных средств

Это наиболее распространенная схема, являющаяся предпочтительным методом для генерации незаконной наличности, используемой для передачи «откатов» при хищениях бюджетных средств (ст. 189, 190 УК) или для вывода

активов крупными предприятиями с целью уклонения от уплаты налогов (ст. 245 УК).

Механизм выглядит следующим образом:

1. Контрагент-покупатель перечисляет денежные средства на банковский счет лжепредприятия (поставщика).
2. Организаторы схемы снимают эти деньги через филиалы банков или банкоматы.
3. Обналиченные средства возвращаются контрагенту-покупателю за вычетом вознаграждения.

Преступный доход организаторов в данной схеме составляет от 3% до 10% от суммы транзакции.

Способ 2: Без перечисления денежных средств

Данная схема является прямым инструментом для совершения налоговых и иных экономических преступлений.

Ее цели:

- искусственное завышение расходной части для уклонения от уплаты налогов (ст. 245 УК).

- придание видимости законности хозяйственной деятельности, например, при незаконном обороте нефти (ст. 197 УК), для легализации источника происхождения товара.

В этом случае денежные средства по счетам не перемещаются.

Лжепредприниматель получает вознаграждение за сам факт предоставления фиктивного документа.

Размер преступного дохода здесь ниже и составляет от 0,1% до 3% от суммы ФСФ, передаваясь, как правило, в наличной форме.

Для эффективного противодействия этим сложным и многогранным схемам расследование должно проводиться по четко структурированному трехэтапному алгоритму, обеспечивающему комплексный сбор доказательств.

2. ТРЕХЭТАПНЫЙ АЛГОРИТМ РАССЛЕДОВАНИЯ

Успешное расследование по фактам выписки ФСФ строится на последовательном выполнении трех взаимосвязанных этапов: оперативно-розыскных мероприятий до регистрации дела, следственных действий после регистрации и параллельного финансового расследования.

Такая структура обеспечивает системный подход, позволяя собрать полную доказательную базу — от первичной оперативной информации о фигурантах до финансовых следов, ведущих к легализованным активам.

2.1. Этап 1: Мероприятия до регистрации в ЕРДР (Оперативно-розыскная работа)

Основная задача данного этапа — сбор, обработка и фиксация оперативной информации, имеющей потенциальное доказательное значение. Ключевую роль здесь играют оперативные сотрудники, действующие в тесном взаимодействии с подразделениями финансовой разведки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) подлежат установлению следующие сведения:

- юридические и фактические адреса всех предприятий, вовлеченных в схему, а также их статус (действующее, ликвидировано, в процедуре банкротства);
- фактическое местонахождение печатей, учредительных документов и электронных цифровых подписей (далее - ЭЦП);
- ip-адреса, с которых осуществлялась выписка электронных счетов-фактур (далее - ЭСФ) и сдача налоговой отчетности, с последующей проверкой на аффилированность с основными контрагентами;
- данные, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность: штатная численность, имущество на балансе, наличие производственных баз, складов, транспорта;
- информация о налоговой нагрузке, пенсионных и социальных отчислениях;
- сведения о наличии необходимых лицензий или разрешений на занятие определенными видами деятельности;
- результаты ранее проведенных налоговых и аудиторских проверок;
- данные о банковских счетах, движимом и недвижимом имуществе фигурантов и подконтрольных им лиц, в том числе за рубежом;
- полная информация об организаторах, исполнителях, бухгалтерах, номинальных директорах и лицах, ответственных за обналичивание средств;
- предварительный размер преступного дохода и сведения об активах, подлежащих аресту;
- данные о контрагентах-покупателях, их участии в госзакупках или обороте подакцизных товаров.

По результатам ОРМ оперативное подразделение обязано подготовить пакет аналитических материалов для передачи следователю:

- **электронные счета-фактуры** (ЭСФ) и формы налоговой отчетности (ФНО 100.00, 300.00);
- **аналитический отчет «Пирамида»** по поставщикам и покупателям;
- **визуализированная схема** совершения преступления с указанием «буферных» фирм и «ям»;
- **заключение специалиста** органа государственных доходов (ОГД) с предварительным расчетом ущерба (неуплаченных налогов).

***Примечание**: заключения специалиста **не является административным актом** и не подлежит судебному обжалованию, предусмотренному АППК. Согласно ст.3 АППК порядок административных процедур, не распространяется на отношения, регулируемые уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об ОРД.*

На основании этих материалов следователь составляет «лист-согласование», который утверждается заместителем руководителя территориального Департамента экономических расследований (ДЭР), после чего принимается решение о регистрации дела в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР).

Завершение этого этапа означает переход от оперативной работы к формальному досудебному производству.

2.2. Этап 2: Регистрация ЕРДР

В целях защиты добросовестных предпринимателей и исключение их необоснованного вовлечения в орбиту уголовного преследования внесены изменения в статью 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также издан приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 2 сентября 2022 года №1у/15, касательно начало досудебного расследования в отношении предпринимателей.

Однако этими же гарантиями активно пользуются преступники, которые прикрываясь мерами по защите бизнеса, продолжают совершать противоправные действия, которые используют юридические лица в противоправных целях, без намерения заниматься реальной предпринимательской деятельностью.

С учетом изложенного, подобные организации не относятся к субъектам предпринимательства.

Поводами к началу досудебного расследования служат достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения к которым относятся:

- заключение специалиста налогового органа о предполагаемой сумме налогов, подлежащей уплате в бюджет;
- материалы оперативно-розыскной деятельности, содержащие неопровержимые доказательства

***Справочно**: Исключительно заключение специалиста фискального органа о предполагаемой сумме ущерба без наличия решений судов об отмене сделок либо регистрации/перерегистрации предприятий, а также материалов ОРМ не является основанием для регистрации досудебного расследования*

В этой связи, в рамках оперативно-розыскной деятельности необходимо добыть неопровержимые доказательства для начала досудебного расследования.

Кроме того, по требованию Генеральной прокуратуры Республики Казахстан без наличия решений судов о признании регистрации/перерегистрации предприятия и совершенных сделок недействительными, начала досудебного расследования недопустимо.

***Например:** ДЭР по Павлодарской области в обязательном порядке для подтверждения факта выписки фиктивных счетов-фактур в отношении фигурантов провел ОРМ, одновременно с этим инициировал иски по отмене фиктивных сделок либо перерегистрации ТОО (сроки рассмотрения от 1 до 3-х месяцев).*

По вступлению решений судов об отмене сделок либо перерегистрации, ДГД области составляет заключение с установлением конкретной суммы налогов, подлежащих доначислению. После получения заключения ДЭР области ознакамливает директора ТОО с разъяснением права на обжалование в рамках АППК. В случае согласия директора ТОО с заключением принимаются меры к регистрации в ЕРДР. При отсутствии согласия регистрация в ЕРДР осуществляется по истечении 3-х месяцев (АППК), при условии, что предприниматель не обжалует заключение.

2.3. Этап 3: Следственные действия после регистрации в ЕРДР

Сразу после регистрации дела следователь обязан в трехдневный срок составить детальный календарный план расследования.

План должен четко разграничивать неотложные и последующие мероприятия в соответствии с утвержденным «чек-листом», с указанием конкретных исполнителей и сроков.

Первоочередные следственные действия (первые 15 дней):

1. ***Проведение негласных следственных действий (НСД):** осуществляется в отношении основных фигурантов для фиксации их переговоров, установления иерархии в преступной группе и выявления организаторов. По результатам надлежит назначить психолого-филологическую и видеофонографическую экспертизы.*
2. ***Проведение обысков:** производятся по адресам проживания фигурантов, по месту выписки ЭСФ и сдачи налоговой отчетности, а также в офисах для изъятия системных блоков (с базой 1С), мобильных телефонов, печатей, флеш-носителей и черновой бухгалтерии.*

3. ***Осмотр места происшествия:*** *проводится по юридическому адресу лжепредприятия для фиксации его отсутствия, что является важным доказательством фиктивности.*

4. ***Допросы владельцев помещений:*** *устанавливаются обстоятельства регистрации компании по данному адресу для подтверждения отсутствия реальной деятельности (отсутствие работников, оргтехники, складских помещений).*

5. ***Признание сделок недействительными:*** *инициируются иски в суд о признании регистрации (ЧРПН – чья регистрация признана недействительной), перерегистрации (ЧППН – чья перерегистрация признана недействительной) или сделок (ЧСПН – чьи сделки признаны недействительными) недействительными на основании заявлений номинальных директоров или собранных доказательств.*

6. ***Получение сведений из БВУ и СИО ПСО:*** *запрашивается полное досье на фигурирующие компании и выписки о движении средств по их счетам.*

7. ***Выемка документов в БВУ и у юридических лиц:*** *изымаются банковские дела, договоры, платежные поручения, чеки на снятие наличности, товарно-транспортные накладные.*

8. ***Получение документов из ОГД и НАО «ГК Правительство для граждан»:*** *изымаются юридические и регистрационные дела компаний, а также вся налоговая отчетность.*

9. ***Осмотр изъятых документов и предметов:*** *проводится безотлагательно для признания их вещественными доказательствами и своевременного заполнения статистической карточки формы Е-5.*

10. ***Назначение экономического исследования:*** *привлекается специалист ОГД для анализа изъятой документации и подготовки заключения об ущербе.*

В ходе расследования подлежит определению
время и место совершения действий по выписке ФСФ

Их установление должно проходить через каждый допрос, осмотр, обыск, выемку, в том числе НСД, а также являться предметом исследования и анализа полученных фактических данных.

Сбор доказательств и установление предикатных преступлений

1. **Анализ всей цепочки:** на основе ЭСФ и банковских выписок выявляются «буферные фирмы» («прокладки») и конечные выгодоприобретатели («ямы»);

2. **Опровержение реальных поставок («разбить приход»):** ключевой задачей является доказывание того, что лжепредприятие само не получало товары или услуги, которые якобы реализовало. Для этого проводятся допросы его поставщиков, истребуются транспортные документы (ж/д накладные), проводятся осмотры их складов с допросом кладовщиков и сторожей, изымаются журналы въезда/выезда транспорта, проводятся очные ставки;

3. **Установление материального следа:** сопоставляются наименования товаров, работ и услуг (ТРУ) по всей цепочке для выявления несоответствий;

4. **Проверка товарных сделок:** устанавливается реальный источник происхождения товара и форма расчета (наличная/безналичная) для выявления схем легализации продукции через ФСФ;

5. **Выявление уклонения от уплаты КПН:** анализируются ФНО 100.00 (КПН) и 300.00 (НДС) контрагентов-покупателей для подтверждения факта отнесения расходов по фиктивным сделкам на вычеты;

6. **Анализ схем без перечисления денег:** данная тактика используется для создания документального «законного» следа неоплаченной задолженности, которая списывается как убыток для незаконного снижения корпоративного подоходного налога (КПН). Необходимо проверить наличие у контрагента фиктивных убытков и сомнительной дебиторской задолженности;

7. **Привлечение контрагентов-покупателей к ответственности по ст. 245 УК:** после сбора достаточных доказательств материалы направляются в ОГД для проведения тематической налоговой проверки. При подтверждении ущерба свыше 50 000 МРП принимается процессуальное решение.

8. **Выявление хищений при госзакупках (ст. 189, 190 УК):** проверяется участие контрагентов в госзакупках через соответствующие порталы. Проводятся осмотры объектов строительства, назначаются строительно-экономические экспертизы для выявления завышения объемов и стоимости работ.

9. **Выявление незаконного оборота нефти (ст. 197 УК):** анализируются ЭСФ на предмет реализации нефтепродуктов и проверяется наличие у контрагентов соответствующих лицензий.

2.4. Этап 4: Проведение параллельного финансового расследования (ПФР)

Параллельно с этими действиями для отслеживания и ареста преступных активов проводится углубленное финансовое расследование.

Задача ПФР — проследить путь денег по принципу «follow the money» для установления преступного дохода, выявления легализованного имущества и своевременного наложения на него ареста.

Установление преступного дохода осуществляется путем анализа:

- записей в блокнотах, ежедневниках, изъятых при обысках.
- переписки в мессенджерах и электронной почте фигурантов.
- данных, полученных в ходе НСД.
- выписок из БВУ для установления разницы между поступившими, снятыми и возвращенными контрагенту-покупателю денежными средствами.

Установление легализованного имущества включает следующие мероприятия:

✓ анализ движения денежных средств по личным счетам фигурантов, их родственников и доверенных лиц, а также приобретения ими имущества.

✓ выявление фактов приобретения дорогостоящего имущества (недвижимость, автомобили, ценные бумаги), стоимость которого несоразмерна официальным доходам фигурантов.

✓ направление запросов через Интерпол и подразделения финансовой разведки для выявления зарубежных активов.

✓ анализ сведений о расходах фигурантов: данные о заработной плате и пенсионных отчислениях, инвестиции в ценные бумаги, увлечение азартными играми, поездки за рубеж, оплата кредитов.

✓ формирование запросов об оказании правовой помощи в иностранные государства для получения документов и наложения ареста на зарубежное имущество.

✓ анализ транзакций через казахстанские системы электронных денег («Kiwi-Кошелек», «Kaspi Bank», «Wooppay» и др.).

✓ получение сведений об участии фигурантов во внешнеэкономической деятельности и установление наличия сообщений о подозрительных операциях от подразделений финразведки.

Установление вывода средств через криптовалюту. Признаками могут служить найденные при обыске адреса криптокошельков — комбинации латинских букв и цифр.

Каждый кошелек имеет приватный ключ и привязан к блокчейну, что позволяет отследить транзакции через аналитические сайты (Blockchain.com, Blockchair, Tokenvie, Blckstreamw и др.).

- **адрес Биткойн (BTC):** 27-34 символа, начинается с 1 или 3. *Пример: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa*
- **адрес Эфириум (ETH):** 40-44 символа, начинается с 0x. *Пример: 0x742d35Cc6634C0532925a3b844Bc454e4438f44e*

При обнаружении адресов или подозрительных переводов в банковских выписках следователь направляет запрос на криптобиржу (например, «Binance») для установления владельца кошелька и одновременно выносит постановление о временном ограничении операций («заморозке») по нему.

По результатам ПФР дается правовая оценка действиям лиц на наличие признаков легализации (ст. 218 УК), принимаются меры по наложению ареста на все выявленное имущество и, в отдельных случаях, инициируется досудебная конфискация.

Успешное расследование требует не только процессуальной грамотности, но и владения специфическими тактиками допроса и работы с документами.

3. КЛЮЧЕВЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Эффективность расследования напрямую зависит от правильного проведения таких ключевых следственных действий, как выемка документов и допросы, которые требуют особого тактического подхода для получения неопровержимых доказательств.

3.1. Выемка документов в банках второго уровня

В банках второго уровня (БВУ) подлежат изъятию следующие документы, имеющие ключевое значение для дела:

- **Банковские дела:** для получения полной информации о юридическом лице и его представителях.
- **Договоры на открытие счетов, заявления с образцами подписей и оттисков печатей:** для проведения почерковедческих экспертиз и установления лиц, имевших право распоряжаться счетом.
- **Чеки, расходные ордера и заявки на снятие наличных:** для документального подтверждения фактов обналичивания и сумм.
- **Доверенности на право снятия денег:** для выявления подставных лиц или оперативных сотрудников низшего звена, использованных для дистанцирования организаторов от физического получения наличных.
- **Электронные платежные поручения с полной расшифровкой назначения платежа:** для отслеживания всей цепочки движения средств.
- **Данные о привязке счетов к системам интернет-банкинга и сопряженных с ними номерах мобильных телефонов:** для идентификации фактических пользователей системы.
- **Сведения о переводах через системы «Western Union», «Золотая корона» и др.:** для выявления трансграничных потоков и вывода средств.
- **Фото- и видеоматериалы из отделений банков и банкоматов:** для визуальной идентификации лиц, снимавших денежные средства.
- **Информация о наличии банковских (сейфовых) ячеек:** для выявления мест сокрытия преступных доходов и ценностей.

Эти документы необходимы для точного установления сумм обналиченных средств, идентификации лиц, причастных к этим операциям, и восстановления полной картины движения денежных потоков.

3.2. Тактика проведения допросов

Цель допроса учредителей, руководителей (в том числе номинальных) и бухгалтеров лже-предприятий — получить признательные показания либо выявить противоречия, подтверждающие фиктивность деятельности.

Ориентировочный перечень вопросов:

- При каких обстоятельствах и по чьей просьбе было зарегистрировано/перерегистрировано предприятие?
- Какое денежное вознаграждение было получено за регистрацию?

- Имеет ли допрашиваемое лицо отношение к фактической финансово-хозяйственной деятельности компании? Кто реально ею руководил?
- Получал ли он лично ЭЦП в налоговой службе? Если нет, то кому передал ключ и кто сдавал налоговую отчетность?
- Заключал ли он лично договоры с контрагентами? Знаком ли с их представителями?
- Открывал ли он счета в банках? Снимал ли лично деньги, и если да, то кому их передавал и какой процент оставлял себе?

Если допрашиваемый настаивает на реальности сделок, следователю надлежит задавать детализирующие и уточняющие вопросы, которые помогут выявить лживость показаний:

- ***Источник товара:*** *У кого, когда и на какие средства был закуплен товар? Как производился расчет?*
- ***Логистика:*** *Каким транспортом, откуда и куда перевозился товар? Где он хранился?*
- ***Персонал:*** *Кто конкретно выполнял работы или оказывал услуги (Ф.И.О., контакты)? Какова их квалификация?*
- ***Детали:*** *Как выглядел представитель контрагента? Где находится его офис? Какая печать у компании-поставщика?*

Показания ключевых свидетелей (особенно лица без определенного места жительства, страдающие алкогольной зависимостью), в обязательном порядке подлежат **видеофиксации и депонированию** у следственного судьи во избежание их последующего изменения или утери.

Процедура «встречной проверки» в отношении контрагентов-покупателей проводится только после полной отработки всех подозреваемых и при условии, что сумма взаиморасчетов по фиктивным сделкам превышает **20 тысяч МРП**.

Недопустимо осуществлять допросы контрагентов-покупателей, у которых суммы взаиморасчетов не образуют состав правонарушения по статье 245 УК. В исключительных случаях их вызов в качестве свидетелей допускается только на основании письменно мотивированного разрешения руководителя ДЭР.

Для объективной оценки собранных документальных доказательств и расчета нанесенного ущерба необходимо привлечение узкопрофильных специалистов.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ И НАЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ

Критическую роль в доказывании вины играет специалист налоговой службы (ОГД), привлекаемый для проведения экономического исследования. Его заключение, устанавливающее размер ущерба является одним из ключевых доказательств по делу.

Следователь обязан предупредить специалиста об ответственности за отказ от выполнения обязанностей (ст. 160 УПК) и за дачу заведомо ложного заключения (ст. 420 УК).

Примерный перечень вопросов для специалиста:

1. ***Финансовые потоки:***
   - *Какова общая сумма взаиморасчетов проверяемого предприятия с контрагентами по данным банковских счетов и налоговых деклараций?*
   - *Кто, когда и на какую сумму снимал наличные денежные средства со счетов предприятия?*
2. ***Реальность деятельности:***
   - *Соответствует ли документальный приход товаров (работ, услуг) их последующему расходу (реализации)?*
   - *Позволяла ли имеющаяся материально-техническая база (офис, склады, транспорт) и штатная численность работников выполнять обязательства по заключенным сделкам?*
3. ***Налоговый учет и отчетность:***
   - *Соответствует ли ведение бухгалтерского и налогового учета требованиям законодательства?*
   - *Кто является ответственным лицом за сдачу налоговой отчетности и имеет право подписи в финансовых документах?*
4. ***Расчет ущерба:***
   - *В случае признания сделок недействительными, какова сумма НДС и КПН, подлежащая уплате в бюджет каждым контрагентом-покупателем?*

В выводах заключения специалист должен объективно отразить причины, по которым лже-предприятие не имело фактической возможности поставить товары или оказать услуги, а также указать точные суммы неуплаченных налогов каждым контрагентом. Наряду с качественным сбором доказательств, не менее важным является их корректное процессуальное оформление и статистический учет.

5. ЗАВЕРШЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ: СТАТИСТИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ВЕДОМСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Соблюдение требований по ведению статистической отчетности в ИС ЕРДР является неотъемлемой частью завершения расследования.

Своевременное и качественное заполнение учетных документов (карточек) обеспечивает достоверность данных, необходимых для анализа и контроля, и является прямым показателем профессионализма и процессуальной дисциплины следователя.

Ключевые требования к следователю:

- Своевременное и полное заполнение всех реквизитов учетных документов по каждому эпизоду преступной деятельности.
- Особое внимание к заполнению **формы Е-5**, отражающей сведения о вещественных доказательствах.
- Корректное отражение полных сумм **установленного и возмещенного ущерба**, а также стоимости арестованного имущества.

Руководство следственного подразделения и заместитель руководителя ДЭР несут ответственность за осуществление ведомственного контроля, обеспечивая достоверность статистических данных.

Ненадлежащее исполнение этих обязанностей влечет за собой дисциплинарную ответственность в соответствии с Законом РК «О правоохранительной службе».